

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제9절 새로운 실효성 확보수단>

I. 개설

- 새로운 실효성 확보수단이란 전통적인 행정강제(대집행, 직접강제, 즉시강제)나 행정벌(행정형벌, 행정질서벌)만으로는 복잡하고 전문화된 현대 행정의 실효성을 확보하는 데 한계가 드러남에 따라 등장한 수단들을 말한다. 이는 특히 비대체적 의무 위반이나 경제적 이익이 큰 불법 행위에 효과적으로 대응하고, 국민의 기본권 침해를 최소화하면서도 행정 목적을 달성하기 위해 고안되었다. 주요 유형으로는 과징금, 부과금, 가산세·가산금, 명단공표, 관허사업의 제한, 공급거부 등이 있다.

II. 과징금

1. 의의

- 과징금이란 행정법상의 의무 위반 행위를 통해 경제적 이익을 얻은 경우, 그 위반으로 얻은 이익을 박탈함과 동시에 의무 위반에 대한 제재(벌)를 가하기 위하여 부과하는 금전적 부담을 말한다. 이는 본래 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 시장 지배적 지위 남용 등 불공정 거래 행위의 억제에 위해 도입된 수단이나, 현재는 환경, 보건, 금융 등 다양한 분야의 행정법규에서 사용되고 있다. 과징금은 과거의 의무 위반을 대상으로 한다는 점에서 행정벌과 유사하지만, 위반 이익의 환수라는 특수한 목적을 동시에 가진다는 점에서 순수한 응징만을 목적으로 하는 행정벌과 구별된다. 또한, 의무 이행 확보를 목적으로 하는 이행강제금과도 구별되며, 목적이 다르므로 행정벌이나 이행강제금과 병과하는 것이 허용된다. 과징금 부과 행위는 국민의 권리 의무에 직접 영향을 미치므로 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다.

2. 종류

- 과징금은 그 성격과 목적에 따라 다음과 같이 분류될 수 있다. 현실적으로 과징금은 아래 두 가지 성격을 모두 가지는 경우가 일반적이며, 행정법규마다 그 강조점이 다를 수 있다.

(1) 금전적 제재금

- 이는 위반 행위를 억제하는 벌과금의 성격이 강하다. (예 : 공정거래법상의 과징금)

(2) 이득 환수금

- 이는 위반 행위로 얻은 부당한 경제적 이익을 박탈하는 데 주된 목적이 있다.

III. 부과금

1. 개념

- 부과금이란 행정주체가 특정 사업의 수행에 필요한 비용을 충당하거나, 특정 공익 목적을 달성하기 위하여 특정 의무자나 수익자에게 부과하는 금전을 말한다. 부과금은 주로 환경 개선, 교통 유발 등의 영역에서 사용되며, 이는 조세와는 달리 특정한 목적을 위해 징수된다는 특징이 있다. 이는 행정청의 행위로 처분에 해당한다.

2. 과징금과 부과금의 구별

- 과징금은 의무 위반 행위에 대한 제재 및 부당이득에 대한 환수를 목적으로 하는 반면, 부과금은 의무 위반 행위를 전제로 하지 않고, 특정 사업의 비용 충당 또는 공익적 부담의 분담을 목적으로 한다. 즉, 과징금은 제재적 성격이 강하지만, 부과금은 부담금적 성격이 강하다. 예를 들어, 교통 혼잡을 유발하는 시설물에 부과하는 교통유발부담금은 부과금에 해당하며, 이는 위반 행위와 무관하게 부과된다.

IV. 가산세·가산금·증가산금

1. 가산세

- 세법상 의무를 성실하게 이행하지 아니한 경우, 세법이 정하는 바에 따라 본세에 가산하여 징수하는 금액을 말한다. 가산세는 세법상 의무 이행을 확보하는 목적 외에도, 불성실한 의무 이행에 대한 제재의 성격도 동시에 가지는 것이 특징이다. 가산세는 본세와 함께 징수되며, 이는 처분에 해당하여 항고소송의 대상이 될 수 있다.

2. 가산금

- 국세 또는 지방세의 납부 기한까지 납부하지 아니한 경우에 연체 이자의 성격으로 징수하는 금액을 말한다. 이는 의무 불이행에 대한 지연 이자 성격과 제재 성격을 동시에 가진다. 원칙적으로 법률 규정에 의해 당연히 발생하는 것으로 보아 처분성을 인정하지 않는다.

3. 증가산금

- 납부 기한이 지난 후 일정 기간이 지나도 계속 납부하지 않을 경우, 가산금에 더하여 징수하는 금액을 말한다. 장기간의 의무 불이행에 대한 강화된 제재의 성격을 가진다. 가산금과 같이 별도의 처분성을 인정하지 않는 것이 일반적이다.

V. 명단 공표

1. 개념

- 명단공표란 행정주체가 법령상의 의무를 위반한 사실 또는 의무 불이행 사실을 일반에게 공개하여 의무자에게 명예적 불이익을 줌으로써, 간접적으로 의무 이행을 압박하거나 재발을 방지하는 새로운 행정강제 수단이다. 이는 특히 공익과 관련된 중대한 의무 위반 (예 : 고액 체납자, 부정식품 제조 등) 분야에서 사용된다.

2. 법적 성질-비권력적 사실 행위

- 명단 공표는 그 성격상 국민의 명예권이나 인격권을 침해할 수 있지만, 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하는 권력적 작용은 아니다. 이는 단순히 사실을 외부에 알리는 행위로서, 행정법적으로는 비권력적 사실 행위로 보는 것이 일반적이다. 따라서 원칙적으로 처분성이 부정되어 취소소송의 대상이 되지 않는다. 다만, 공표로 인해 법률상 이익이 침해될 경우 국가배상 청구나 헌법소원의 대상이 될 수는 있다. 명단 공표를 하기 위해서는 법률의 명확한 근거가 반드시 필요하다.

VI. 관허사업의 제한

1. 개념

- 관허사업의 제한이란 행정주체의 허가, 인가, 특허 등 (관허)을 받아 영위하는 사업자가 법령상의 의무를 위반하거나 특정 조건을 충족하지 못할 경우, 행정청이 그 관허를 취소, 정지, 철회하는 것을 말한다. 이는 행정법규 위반에 대한 가장 강력한 제재 수단 중 하나이며, 사업자의 영업의 자유를 직접적으로 제한한다. 따라서 처분성이 인정되어 항고소송의 대상이 된다.

2. 종류

- 관허사업의 제한은 그 형태에 따라 다음과 같이 구분된다.

(1) 관허의 철회

- 이미 부여된 관허를 장래에 향하여 소멸시키는 행위이다.

(2) 관허의 취소

- 이미 부여된 관허를 소급하여 효력을 소멸시키는 행위이다. 다만, 신뢰 보호의 원칙상 소급 취소는 제한적으로 인정된다.

(3) 영업 정지

- 일정 기간 동안 사업의 영위를 정지시키는 행위이다.

3. 한계

- 관허사업의 제한은 국민의 생계 수단인 영업의 자유를 직접적으로 제한하므로, 비례의 원칙이 엄격하게 적용된다. 위반의 정도에 비해 과도하게 관허를 취소하는 것은 재량권의 일탈·남용으로 위법하게 될 수 있다. 행정청은 최소한의 침해 수단인 영업 정지 등을 우선적으로 고려해야 한다.

VI. 공급 거부

1. 개념

- 공급 거부란 행정주체가 행정 목적을 달성하기 위하여 법령상의 의무를 위반한 자에게 전기, 수도, 가스 등 공공 서비스의 공급을 거부하거나 제한하는 행위를 말한다. 이는 의무자에게 불편을 초래함으로써 간접적으로 의무 이행을 강제하는 수단이다.

2. 법적 성질

- 공급 거부는 행정청이 법령에 근거하여 서비스 공급 계약을 일방적으로 중단하는 행위이다. 이는 국민의 생활에 필수적인 요소의 이용을 제한하므로, 단순한 사법상의 계약 해지로 볼 수 없다. 판례는 특정 공급 거부 행위가 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 경우에는 처분성을 인정하여 항고소송의 대상이 될 수 있다고 본다. 이는 국민의 기본적 생활을 보호하려는 관점에서 중요한 법적 해석이다.

VII. 결론

- 과징금, 명단공표, 관허사업의 제한 등으로 대표되는 새로운 실효성 확보수단은 전통적인 행정강제 및 행정벌의 한계를 극복하고 복잡한 행정 현실에 효율적으로 대응하기 위해 등장하였다. 과징금은 위반 이익 환수와 제재를 병행하고, 명단공표는 비권력적 사실 행위로서 간접적인 압박을 가한다. 관허사업의 제한은 가장 강력한 제재 수단으로서 비례의 원칙이 엄격히 적용된다. 이러한 새로운 수단들 역시 국민의 권익을 침해할 수 있으므로, 반드시 법률의 근거에 따라 비례의 원칙 등 행정법의 일반 원칙을 준수하여 행사되어야 하며, 국민은 위법한 처분에 대하여 행정쟁송을 통해 구제를 받을 수 있다.